

WIRKUNGSÖKONOMIE  
DETAILKONZEPT

# Grundrechte, Verhältnismäßigkeit und Schutz vor Technokratie

Rechtsschutz, Freiheitsgarantien und rote Linien der Wirkungsökonomie

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Autorin  | Natalie Weber                            |
| Referenz | Wirkungsökonomie                         |
| Version  | v1.0                                     |
| Status   | öffentliche Ausarbeitung / Detailkonzept |
| Stand    | 24. Mai 2026                             |

*„Wirkungsmessung darf Freiheit nicht ersetzen. Sie muss Freiheit realitätsfähiger machen.“*

## Kurzprofil

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumenttyp</b>        | Öffentliches Detailkonzept                                                          |
| <b>Zugehöriges Portal</b> | Staat, Recht & Demokratie                                                           |
| <b>Unterbereich</b>       | Grundrechte, Verhältnismäßigkeit, Rechtsschutz, Datenschutz, Technokratieschutz     |
| <b>Autorin</b>            | Natalie Weber · Wirkungsökonomie                                                    |
| <b>Öffentlichkeit</b>     | Enthält keine internen CodeX-/Repository-Anweisungen                                |
| <b>Hinweis</b>            | Konzeptionelle Arbeitsfassung; keine Rechts-, Steuer-, Anlage- oder Politikberatung |

## Inhaltsübersicht

1. Executive Summary
2. Ausgangsdiagnose: Warum der Technokratievorwurf ernst ist
3. Grundrechtsarchitektur der Wirkungsökonomie
4. Verhältnismäßigkeit als Kernfilter
5. Keine Personenbewertung: Die rote Linie
6. Rechtsschutz und Verfahrensrechte
7. Datenqualität, Algorithmik und Auditierbarkeit
8. Schutz kleiner Akteure, sozialer Härten und legitimer Zielkonflikte
9. Politische Anschlussfähigkeit und Umsetzungsoptionen
10. Website- und Portalintegration
11. Quellen und Anschlussdokumente
12. Fazit

## Executive Summary

Dieses Detailkonzept formuliert die Schutzarchitektur der Wirkungsökonomie. Es nimmt den wichtigsten Einwand ernst: Wenn Wirkung gemessen, bewertet und in Steuern, Förderung, Kapitalzugang oder öffentliche Entscheidungen rückgekoppelt wird, kann daraus eine technokratische oder übergriffige Ordnung werden. Genau deshalb braucht die WÖk von Anfang an Grundrechte, Verhältnismäßigkeit, Rechtsschutz, Datenschutz, demokratische Kontrolle und klare rote Linien.

Die Wirkungsökonomie darf keine Personenbewertung werden. Sie bewertet nicht den Wert von Menschen, sondern Wirkungen von Produkten, Organisationen, Kapitalflüssen, Programmen, öffentlichen Maßnahmen, Medienräumen oder Infrastrukturen. Wo individuelle Rechte berührt werden, braucht es Transparenz, Begründung, Widerspruch, gerichtliche Kontrolle und Verhältnismäßigkeit.

Dieses Konzept trennt daher drei Ebenen: erstens Wirkungsdaten als Erkenntnisgrundlage, zweitens Wirkungsbewertung als methodisch-demokratische Einordnung, drittens Rechtsfolge als politisch und rechtlich kontrollierte Entscheidung. Keine Ebene darf die andere ersetzen.

## Ausgangsd Diagnose: Warum der Technokratievorwurf ernst ist

Neue Messsysteme erzeugen Macht. Was gemessen wird, kann gesteuert werden. Was gesteuert wird, kann missbraucht werden. Die WÖk darf daher nicht naiv davon ausgehen, dass bessere Daten automatisch bessere Politik erzeugen. Daten können verkürzt, manipuliert, selektiv verwendet oder gegen die Falschen eingesetzt werden.

Der Technokratievorwurf wird besonders dort stark, wo Bürger:innen befürchten, dass Algorithmen, Expertengremien oder Indikatoren politische Entscheidung ersetzen. Deshalb muss die WÖk offen sagen: Wirkungsdaten bereiten Entscheidungen vor, aber sie entscheiden nicht allein. Normative Prioritäten bleiben demokratisch. Rechtsfolgen bleiben justiziabel. Grundrechte bleiben Grenze.

| Risiko                       | Wie es entstehen kann                          | WÖk-Schutz                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Social-Credit-Logik          | Personen werden nach Verhalten gescored        | keine Personenbewertung, System- und Objektbezug         |
| Expertokratie                | Indikatoren ersetzen politische Abwägung       | parlamentarische Entscheidung, öffentliche Konsultation  |
| Algorithmische Intransparenz | Black-Box-Modelle bestimmen Rechtsfolgen       | Erklärbarkeit, Dokumentation, Audit, Rechtsschutz        |
| Datenübergriff               | Wirkungsdaten werden personenbezogen überdehnt | Datenminimierung, Zweckbindung, Datenschutz, Widerspruch |
| Scheinpräzision              | Unsicherheit wird als Gewissheit verkauft      | Unsicherheitsmarkierung, Versionierung, Evaluation       |

## Grundrechtsarchitektur der Wirkungsökonomie

Die WÖk muss in die bestehende verfassungsrechtliche Ordnung eingebettet werden. Das bedeutet: Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Eigentum, Berufsfreiheit, Meinungsfreiheit, Datenschutz,

Rechtsschutz und demokratische Teilhabe sind nicht nachrangig gegenüber Wirkung. Sie sind selbst Wirkungsbedingungen einer freien Ordnung.

Gerade deshalb darf Wirkung nicht als pauschale Rechtfertigung für jede Lenkung dienen. Eine Maßnahme kann ein legitimes Ziel verfolgen und dennoch unverhältnismäßig sein. Eine Datenlogik kann gut gemeint sein und dennoch diskriminieren. Ein Score kann methodisch plausibel sein und dennoch im Einzelfall falsch liegen. Die Wirkungsökonomie muss diese Fehlbarkeit ausdrücklich einbauen.

| Grundrechtsfeld    | WÖk-relevantes Risiko                        | Schutzregel                                                |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Menschenwürde      | Menschen werden zu Score-Trägern reduziert   | keine Bewertung menschlichen Werts, keine Entwürdigung     |
| Freiheit und Beruf | Lenkung wird faktisches Verbot               | Verhältnismäßigkeit, Übergänge, Alternativen               |
| Gleichheit         | Indikatoren benachteiligen Gruppen oder KMU  | Datenprüfung, Kontextbenchmarks, Härtefälle                |
| Eigentum           | Wirkungspflichten wirken enteignungsgleich   | Abwägung, Übergangsfristen, Rechtsschutz                   |
| Meinungsfreiheit   | Medienwirkung wird zur Zensur missverstanden | Bewertung von Infrastruktur/Risiko, nicht Meinungsinhalten |
| Rechtsschutz       | Betroffene können Scores nicht angreifen     | Begründung, Einspruch, unabhängige Prüfung, Gericht        |

## Verhältnismäßigkeit als Kernfilter

Jede wirkungsökonomische Rechtsfolge muss verhältnismäßig sein. Das bedeutet nicht, dass Wirkung folgenlos bleibt. Es bedeutet, dass Ziel, Mittel, Eingriffsintensität, Alternativen, Datenqualität, Übergang und Schutzmechanismen zusammen betrachtet werden müssen.

| Prüfschritt      | Leitfrage                                            | WÖk-Anwendung                                     |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Legitimes Ziel   | Wird Mensch, Planet oder Demokratie geschützt?       | SDG/SDG+ Bezug offenlegen                         |
| Geeignetheit     | Kann die Maßnahme die Wirkung verbessern?            | Wirkungspfad und Datenbasis prüfen                |
| Erforderlichkeit | Gibt es ein milderes gleich wirksames Mittel?        | Bonus statt Verbot, Pilot statt Flächenumstellung |
| Angemessenheit   | Steht der Eingriff zur Wirkung im Verhältnis?        | soziale Abfederung, KMU-Schutz, Grundrechte       |
| Korrektur        | Kann die Entscheidung überprüft und geändert werden? | Revisionszyklen, Einspruch, Wirkungsrat, Gerichte |

## Keine Personenbewertung: Die rote Linie

Die wichtigste rote Linie lautet: Die Wirkungsökonomie ist kein Social-Credit-System. Sie bewertet nicht Bürger:innen als bessere oder schlechtere Menschen. Sie bewertet Wirkungen von Handlungen, Produkten, Organisationen, Kapitalflüssen, Programmen und öffentlichen Räumen im jeweiligen Kontext.

Selbst dort, wo individuelle Einkommen oder Tätigkeiten betroffen sind, geht es nicht um Moralurteile über Personen. Es geht um die Wirkung der Einkommensquelle, der Organisation, der Tätigkeit oder des Sektors. Persönliche Würde, Grundrechte und soziale Teilhabe dürfen nicht an Scores gebunden werden.

### Rote Linie

Kein Mensch verliert Würde, Grundrechte oder soziale Teilhabe wegen eines Wirkungswerts. WÖk-Scores dürfen Systeme lenken, aber keine Menschen entwerten.

## Rechtsschutz und Verfahrensrechte

Jede wirkungsrelevante Entscheidung mit Rechtsfolge braucht ein Verfahren. Dazu gehören Akteneinsicht, Begründung, Datenherkunft, methodische Erläuterung, Korrekturmöglichkeit, Einspruch, unabhängige Überprüfung und gerichtlicher Rechtsschutz. Ohne diese Verfahren wird Wirkungsmessung zur Verwaltungsmacht ohne Gegengewicht.

| Verfahrensrecht        | Inhalt                                                  | Zweck               |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Begründungspflicht     | Warum wurde ein Score oder eine Klasse vergeben?        | Nachvollziehbarkeit |
| Datenzugang            | Welche Daten wurden genutzt?                            | Prüfbarkeit         |
| Methodentransparenz    | Welche Indikatoren, Benchmarks und Gewichtungen gelten? | Missbrauchsschutz   |
| Korrekturrecht         | Fehlerhafte Daten können korrigiert werden              | Fairness            |
| Einspruch              | Betroffene können widersprechen                         | Rechtsschutz        |
| Gerichtliche Kontrolle | Rechtsfolgen sind überprüfbar                           | Rechtsstaatlichkeit |

## Datenqualität, Algorithmik und Auditierbarkeit

Wirkungsdaten können nur dann rechtsstaatlich relevant werden, wenn ihre Qualität dokumentiert wird. Dazu gehören Herkunft, Aktualität, Messmethode, Unsicherheit, Plausibilisierung, Prüftiefe und Versionsstand. Algorithmische Modelle müssen erklärbar und auditierbar sein. Black-Box-Wirkung darf keine unmittelbare Rechtsfolge erzeugen.

- Jeder Wirkungswert braucht eine Datenqualitätsstufe.
- Benchmarks und WÖk-IDs müssen versioniert und öffentlich dokumentiert sein.

- Automatisierte Bewertungen brauchen menschliche Prüfbarkeit und Widerspruchswege.
- Unsichere Daten dürfen nicht so behandelt werden wie geprüfte Daten.
- Nichtberichterstattung darf nicht belohnt werden; zugleich braucht es Übergangsregeln und Schätzlogik.

## Schutz kleiner Akteure, sozialer Härten und legitimer Zielkonflikte

Wirkungsökonomie darf nicht dazu führen, dass kleine Unternehmen, gemeinnützige Träger, Kommunen oder einkommensschwache Haushalte durch Komplexität überfordert werden. Gerade dort braucht es vereinfachte Profile, Förderlotsen, Übergangsfristen, Standardwerte, Beratung, Härtefallregeln und soziale Abfederung.

| Schutzbereich        | Problem                                     | Lösung                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| KMU                  | Berichts- und Prüfungslast                  | vereinfachte Scorecards, Branchenprofile, Beratung                   |
| Kommunen             | Datenmangel und Personalmangel              | Pilotmodule, standardisierte Indikatoren, interkommunale Plattformen |
| Haushalte            | Preisänderungen treffen Kaufkraft           | Klimageld/Wirkungsdividende, soziale Ausgleichslogik                 |
| Gemeinnützige Träger | Wirkung schwer quantifizierbar              | qualitative Nachweise, vereinfachte Dossiers                         |
| Innovation           | neue Lösungen haben anfangs unsichere Daten | Experimentierklauseln, befristete Piloträume                         |

## Politische Anschlussfähigkeit und Umsetzungsoptionen

| Ebene                        | Aufgabe für Politik und Umsetzung                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabe der Politik          | Wirkungssteuerung so begrenzen, dass sie Freiheit, Grundrechte und demokratische Abwägung stärkt.                   |
| Politische Rahmenbedingungen | Rechtsschutz, Datenrechte, Methodentransparenz, Prüfstandards, Härtefallregeln, Technokratienschutz.                |
| Ausgestaltungsspielraum      | Parteien können unterschiedliche Eingriffstiefen, Übergangsfristen, Schutzmechanismen und Kontrollinstanzen wählen. |
| Zielkonflikte                | Wirksamkeit vs. Freiheit, Datenqualität vs. Bürokratiearmut, Automatisierung vs. Einzelfallgerechtigkeit.           |
| Übergang und Schutz          | Keine harte Einführung ohne Piloten, Rechtsmittel, Sozialausgleich und KMU-Schutz.                                  |
| Evaluation und Korrektur     | Regelmäßige Prüfung von Nebenwirkungen, Fehlbewertungen und Diskriminierungsrisiken.                                |
| Schutz vor Technokratie      | Messung bleibt Hilfsmittel. Normative Entscheidungen bleiben demokratisch legitimiert.                              |

## Website- und Portalintegration

- URL-Vorschlag: /wirkungsfelder/staat-recht-demokratie/grundrechte-technokratieschutz/
- Als Pflichtanker unter allen sensiblen Tools verlinken: WÖk-IDs, Scorecards, Wirkungssteuer, Medienwirkungscheck, KI-Checks.
- Darstellung als Schutzseite: Warum WÖk kein Social Credit ist, warum keine Personenbewertung erfolgt, wie Rechtsschutz funktioniert.
- Toolkarten: Technokratieschutz-Check, Datenqualitäts-Audit, Rechtsfolgen-Check, Verhältnismäßigkeitsmatrix.

## Quellen und Anschlussdokumente

- Natalie Weber: Die neue Ordnung des Wohlstands, insbesondere Teile VI, X, XII, XIII, XIV und XVII.
- Natalie Weber: Working-Paper Wirkungssteuergesetz (WStG), Oktober 2025.
- Natalie Weber: Der Wirkungsrat - Institutionelle Verankerung der Wirkungsökonomie, September 2025.
- Natalie Weber: Systemmodell der Wirkungsökonomie, insbesondere Staat & Recht, Medien & Öffentlichkeit, Finanzsystem & Kapital und Wissen/Digitalisierung.
- Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie, v1.0, Stand 21. Mai 2026.
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Bundesstaat, Rechtsschutz und Art. 20a.
- Bundesregierung: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2025 und Agenda-2030-Bezug.
- UN Agenda 2030 und SDGs; SDG+ als transparente Erweiterung der Wirkungsökonomie.

## Fazit

Die Wirkungsökonomie wird nur dann legitim, wenn sie ihre eigenen Machtwirkungen begrenzt. Grundrechte, Verhältnismäßigkeit, Rechtsschutz und Technokratieschutz sind keine Anhänge, sondern Kernbedingungen. Wirkung soll Freiheit nicht ersetzen. Sie soll Freiheit vor falschen Signalen, verdeckten Schäden und manipulativen Strukturen schützen.